Cuối cùng, anh (chị) đã giúp khách hàng thành lập công ty Gỗ Việt (sau đây gọi tắt là Gỗ Việt). Khi vào hoạt động một thời gian, Gỗ Việt đã mở chi nhánh tại Hà Nội. Đầu tháng 9/X-1, Gỗ Việt đã ký hợp đồng thuê trụ sở (gồm 5 phòng làm việc, khu vệ sinh, với tổng diện tích 200m2), thời hạn thuê là 2 năm với Công ty kinh doanh bất động sản Thái Bình Dương (sau đây gọi là Thái Bình Dương). Trong hợp đồng thuê trụ sở có các điều khoản sau đây:

« 1.1. Giá thuê là 10 USD/m2, được thanh toán vào ngày 5 hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Bên Thuê có nghĩa vụ thanh toán tiền đặt cọc tương đương với 3 tháng tiền thuê nhà để đảm bảo cho các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm hợp đồng được ký kết.

4.13 Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam, nếu luật pháp Việt nam không điều chỉnh một vấn đề nào đó thì luật Singapore sẽ điều chỉnh.

4.14 Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc không có giá trị của Hợp đồng này sẽ được trọng tài giải quyết theo các qui tắc cuả Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore ("SIAC"). Người có quyền chỉ định sẽ là Chủ tịch của SIAC. Số lượng trọng tài viên sẽ là một (1) người. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc. Bên thuê sẽ phải thanh toán phí và chi phí cho luật sư của Bên cho thuê trong trường hợp Bên thuê được xác định là đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này».

Câu hỏi 5 (2 điểm) : *Anh (chị) hãy bình luận các Điều 1.1, 4.13 và 4.14 của hợp đồng thuê nhà nói trên*

Tình tiết bổ sung

Hoạt động được hơn 5 tháng, nhận thấy vị trí thuê không thuận lợi như mong muốn ban đầu, nên Gỗ Việt buộc phải nghĩ đến việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đầu tháng 2/X, Gỗ Việt đã thông báo cho Thái Bình Dương về việc chấm dứt hợp đồng và chấp nhận mất 3 tháng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, Thái Bình Dương đã có văn bản trả lời trong đó nhấn mạnh nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì Gỗ Việt phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ tiền thuê cho các tháng thuê còn lại (tương đương với 18 tháng) vì hợp đồng có điều khoản sau:

Điều 2. Không ảnh hưởng đến các quyền của Bên cho thuê theo các Điều khoản quy định trong Hợp đồng này, Bên thuê sẽ phải bồi thường hoặc bồi hoàn Bên cho thuê toàn bộ những mất mát và thiệt hại khác mà Bên cho thuê phải chịu do Bên thuê vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này và/ hoặc do Bên thuê vẫn chiếm dụng Khu vực thuê sau khi Thời hạn thuê hết hạn theo hợp đồng này ».

Ngày 7/2/X, đại diện của Gỗ Việt đã đến văn phòng anh (chị) xin được tư vấn.

Câu hỏi 6 (1,5 điểm): *Theo anh (chị), khi trong hợp đồng có điều khoản đặt cọc, liệu Thái Bình Dương có quyền đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng được không?*

Giả sử không có điều khoản đặt cọc, thiệt hại phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn trong trường hợp này sẽ được tính như thế nào ?

Tình tiết bổ sung

Khi được hỏi, khách hàng đã cung cấp tất các các chứng từ chuyển tiền đặt cọc và tiền thuê hàng tháng. Qua đó, anh (chị) nhận thấy việc thanh toán đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản và Ngân hàng đã thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam.

Câu hỏi 7 (1 điểm) : *Anh (chị) có cho rằng hợp đồng thuê nhà vô hiệu vì điều khoản giá thuê nêu đồng tiền thanh toán là đồng đô-la không ? Hãy giải thích quan điểm của mình*

Tình tiết bổ sung